



المستشار

أينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006

أسئلة فتي



(قانون العمل والتأمينات)

الفرقة الثالثة

01277776870

المستشار (فرقة ثالثة)

إدارة
د/ جمال عبد الناصر
د/ حسن أبو الفتوح



تمهيد

أولاً:- تسوية المعاش

بعملية حسابيه يتم تقدير قيمة المعاش حسب المعامل الاساسي (٤٥/١) وهذا يعني ان

المعاش المقرر في النهائية سيصل الي ٨٠% من الاجر فإذا كان أجر الاشتراك ١٠ ألف

جنيهاً وكانت مدة الاشتراك في التأمين ٣٦ سنة فتكون قيمة المعاش كالآتي :-

$$٨٠٠٠ = ٣٦ \times ٤٥/١ \times ١٠٠٠$$

وفي نفس المثال إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين ٣٠ سنة يكون المعاش كالآتي :-

$$٦٦٥٠ = ٣٠ \times ٤٥/١ \times ١٠٠٠$$

استثناء الحد الأقصى : المعاشات التي تقل عن ٦٥ % قرر المشرع حسابها بنسبة ٦٥%

اي رفع نسبتها فإذا كان الأجر ١٠٠٠٠ ومدة الاشتراك ١٥ سنة فإن المعاش يكون

كالآتي:-

$$٣٣٠٠ = ١٥ \times ٤٥/١ \times ١٠٠٠$$

بما أن إجمالي المعاش المستحق الحد الادني له ٦٥ % فيجب رفع المعاش إلي هذه

النسبة وبالتالي يكون المعاش معتمد علي ٦٥ % وهو ٦٥٠٠ .

ثانياً:- تعويض الدفعة الواحدة

يستحق المؤمن عليه تعويض دفعة واحدة إذا كان لم تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش وتعويض الدفعة الواحدة يحسب بمقدار ١٥% من أجر الاشتراك السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .

مثال ذلك :- إذا كان المؤمن عليه قد اشترك لمدة تسع سنوات في التأمين وأجر الاشتراك ٦٠٠٠ ولم يحصل علي معاش بسبب عدم توافر شروط إستحقاقه معاش فهذا يستحق تعويض دفعة واحدة تحسب كالآتي :-

حساب تعويض الدفعة الواحدة :- $٦٠٠٠ \times ٩ \times ١٥\% = ٨١٠٠$ تدفع مرة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه

مثال آخر :- إذا كان المؤمن عليه قد اشترك لمدة ١٢ سنة في التأمين وأجر الاشتراك ٦٠٠٠ ولم يحصل علي معاش بسبب عدم توافر شروط إستحقاقه معاش فهذا يستحق تعويض دفعة واحدة تحسب كالآتي :-

حساب تعويض الدفعة الواحدة :- $٦٠٠٠ \times ١٢ \times ١٥\% = ١٠٨٠٠$

ثالثاً:- المكافاه

تحسب المكافاه بواقع أجر شهر من كل سنة من سنوات مدة الإشتراك في نظام المكافاه فإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه ٢٥ سنة وأجر الاشتراك ٦٠٠٠

فيكون المعاش $٦٠٠٠ \times ٢٥ \times ٤٥\% = ٢٢٥٠٠$ وبما أن المعاش في هذا الحالة يقل وعن ٦٥% فإنه يجب رفع نسبه المعاش في هذه الحالة إلي ٦٥ % وبالتالي يكون قيمة المعاش

$$٢٩٠٠ = ٦٠٠٠ \times ٦٥\%$$

وتكون مكافاه نهائية الخدمة شهر عن كل سنة $(٢٥ \times ٢٩٠٠) = ٩٧٥٠٠$

س ١: احسب قيمة المعاش للمؤمن عليه الذي يتقاضي في السنتين الاخيرتين متوسط مبلغ ٣٠٠٠ جنيه وكانت مدة اشتراكه ٣٦ سنة ؟

يتم تقدير قيمة المعاش حسب المعامل الاساسي ٤٥/١ وهذا يعني ان المعاش المقدر في النهاية سيصل الي ٨٠% من الاجر المسدد عنه الاشتراك وذلك اذا بلغت مدة الاشتراك ٣٦ سنة فإذا كان المؤمن عليه يتقاضي في السنتين الأخيرتين متوسط مبلغ ٣٠٠٠ جنيه فإن المعاش الخاص به للشيوخوخة يحسب كالآتي: $36 \times 45 \div 1 \times 3000 = 2400$ جنيها وهذا ما يمثل ٨٠% من متوسط الاجر المسدد عنه الاشتراك وهذا المعامل هو القاعدة في حساب المعاش.

س ٢: احسب قيمة المعاش للمؤمن عليه الذي يتقاضي في السنتين الاخيرتين متوسط مبلغ ٤٠٠٠ جنيه وكانت مدة اشتراكه ٣٦ سنة ؟

يتم تقدير قيمة المعاش حسب المعامل الاساسي ٤٥/١ وهذا يعني ان المعاش المقدر في النهاية سيصل الي ٨٠% من الاجر المسدد عنه الاشتراك وذلك اذا بلغت مدة الاشتراك ٣٦ سنة فإذا كان متوسط أجر المؤمن عليه هو ٤٠٠٠ ج فإن المعاش المستحق له عن مدة ٣٦ سنة سيكون $36 \times 45 \div 1 \times 4000 = 3200$ جنيهاً شهرياً. وهذا ما لم ينص القانون على حساب المعاش على أساس ١٠٠% من هذا المتوسط.

س ٣: احسب قيمة المعاش للمؤمن عليه الذي يتقاضي في السنتين الاخيرتين متوسط مبلغ ٤٠٠٠ جنيه وكانت مدة اشتراكه ٤٢ سنة ؟

طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية فإن الحد الاقصي لمدة الاشتراك هي ٣٦ سنة ويجوز للمؤمن عليه طلب استبدال المدة الزائدة بمعاش ولكن المعاش هنا يحسب علي اساس معامل ٧٥/١ وليس ٤٥/١ عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف المعاش هذا الي المعاش الاصلي ويصرفان معاً وعلي ذلك إذا كان الأجر المتخذ أساساً لحساب المعاش الأساسي هو ٤٠٠٠ جنيه فإن المعاش يحسب على أساس المدة الزائدة، (ست سنوات) على معامل ٧٥/١ فيكون المعاش يساوي $6 \times 75 \div 1 \times 4000 = 3200$ جنيهاً يضاف للمعاش الأساسي وهو $36 \times 45 \div 1 \times 4000 = 3200$ ، ويكون مجموع المعاشين $3200 + 3200 = 3520$ جنيهاً.

س ٤: احسب قيمة المعاش في حالة العجز الجزئي المستديم المقدّر بنسبة ٣٥ ٪ إذا كان متوسط أجر الاشتراك الشهري عن السنة الأخيرة ٢٠٠٠ جنيه ؟

👉 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ ٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش. أي ٣٥% من نسبة الـ ٨٠% من متوسط الأجر الشهري للسنة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك، فإذا كان متوسط أجر الاشتراك الشهري عن السنة الأخيرة (٢٠٠٠) جنيه فإن المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم سيكون ٨٠% أي $2000 \times 80 \div 100 = 1600$ جنيه، وتكون نسبة العجز الجزئي ٣٥% أي $1600 \times 35 \div 100 = 560$ جنيهاً.

س ٥: احسب التعويض الاصابي اذا كانت نسبة العجز الجزئي ٣٠ ٪ وكان اجر العامل في السنة الاخيرة المسدد عنها الاشتراك ٢٠٠٠ جنيه مبيناً متى يحرم العامل من هذا التعويض؟

👉 يقدر (التعويض) بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. أي يجب حساب نسبة العجز بالنسبة لقيمة المعاش في حالة العجز الكامل ثم يضرب الناتج في أربع سنوات.

👉 فإذا كان أجر العامل في السنة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك أو في المدة السابقة عن الإصابة إن قلت عن ذلك ٢٠٠٠ جنيه فإن المعاش الإصابي يقدر بنسبة ٨٠% من الأجر أي ١٦٠٠ جنيه، ثم تحسب نسبة العجز الجزئي ولتكن ٣٠% فيكون الناتج لدينا $1600 \times 30 \div 100 = 480$ جنيهاً شهرياً ثم يضرب هذا الناتج في أربع سنوات، أي في ٤٨ شهراً ليكون الناتج $480 \times 48 = 23040$ جنيهاً يسدد للعامل مرة واحدة.

🏠 ويحرم العامل من التعويض السابق المستحق له في حالة العجز الذي لا تزيد نسبته عن ٢٥% في حالتين : إذا تعمد إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، أما إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل، أو إذا تخلف عجز كامل أو عجز جزئي تزيد نسبته على ٢٥% من العجز الكامل، فإن العامل أو المستحقين عنه يستحقون المعاش أو التعويض ولو رجع الحادث إلى خطأ عمدي من العامل أو إلى سوء سلوك فاحش ومقصود منه.

س٦: وضح قواعد تقدير تعويض الدفعة الواحدة اذا كان المؤمن عليه قد اشترك في التأمينات لمدة تسع سنوات عن اجر اشتراك ٤٠٠٠ جنيه شهرياً وما هي الحالات التي يصرف فيها مبلغاً اضافياً لهذا التعويض ؟ وكيفيه حساب المكافأة اذا كان اجر الاشتراك في المكافأة ٣٠٠ جنيه ؟

🏠 تعويض الدفعة الواحدة يحسب بمقدار ١٥% من الاجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين والاجر السنوي هو دخل التسوية مضروباً في اثني عشر إذاً الاجر السنوي $(٤٨٠٠٠ = ١٢ \times ٤٠٠٠)$ ويكون قيمة التعويض عن مدة تسع سنوات من الاشتراك هي حاصل ضرب $(٦٤٨٠٠ = ١٠٠ \div ١٥ \times ٩ \times ٤٨٠٠٠)$ تدفع مرة واحدة للمؤمن عليه .

🏠 في حالة الشيخوخة الطبيعية والعجز الكامل والوفاة يضاف لهذا المبلغ مبلغاً اضافياً يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر اذون الخزانه خلال المدة من نهاية الاشتراك حتي نهاية الشهر السابق علي تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض

🏠 تحسب المكافأة بواقع اجر شهر من كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة اي

($2700 = 9 \times 300$ جنيه) يحصل عليها مرة واحدة بالإضافة الي عائد إستثمار عن المدة من اول

الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب الشخصي للمؤمن عليه وحتى نهاية الشهر السابق

علي تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية مع مراعاة الحالات التي نص المشرع فيها علي ألا

يقل الحد الادني للمكافأة عن اجر عشرة شهور .

س٧: يعمل زيد علي أحد وسائل نقل البضائع في ميناء الدخيلة وأثناء العمل تعاطي مخدر الحشيش وتحرك في الليل ووجد عمود إنارة أمامه فقام بصدمه فأشتعلت النار في الميناء وحصل له عجز فوق ٢٥ ٪. فطالب بتعويض إصابة العمل فرفضت هيئة التأمين إعطائه تعويض لأنه قام بسلوك فاحش ومقصود مما يترتب عليه حرمانه من التعويض عن إصابة العمل . مارأيك في ذلك موضحاً بالأسانيد القانونية؟

أولاً : الوقائع :

- ١- يعمل زيد في أحد المواني وأثناء العمل حدث له إصابة وكان متعاطياً مخدر الحشيش .
- ٢- طالب زيد بحقوقه التأمينية .
- ٣- رفضت هيئة التأمين لعدم توافر شروط الإستحقاق .

ثانياً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

١. تثير هذه القضية موضوع "الإصابة الناتجة عن حادث العمل" .
٢. يشترط لإستحقاق التعويض عن الإصابة الناتجة عن حادث العمل **شروطين :-**

شروط الأول : وقوع حادث يمس جسم الإنسان .

شروط الثاني : وقوع الحادث أثناء أو بسبب العمل : فمتي كان العامل في مكان العمل وفي أثناء العمل

فإن أي إصابة تقع له تكون إصابة عمل حتي ولو لم يكن بينها وبين العمل علاقة ما .

٣. نص المشرع علي حالتين لسوء السلوك الفاحش من جانب العامل يترتب عليهم سقوط حقه في التعويض ومن هذه الحالات وقوع الحادث نتيجة تعاطي الخمر ولكن إستثناء من ذلك قرر المشرع لإعتبارات إنسانية عدم حرمان المؤمن عليه من تعويض الإصابة في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف لديه عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥ ٪ من العجز الكامل

ثانياً : التطبيق :

👉 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دعوي زيد أقيمت علي هدي صحيح من القانون وجديرة بالقبول وعلي هيئة التأمين إعطائه التعويض لأن هناك إستثناء من مبدأ الحرمان من التعويض في حالة العجز الذي تزيد نسبته علي ٢٥ ٪ .

س ٨: أثناء تواجد العامل زيد في مكان العمل ذهب مع عدد من العمال لتأدية فريضة الصلاة وأثناء الوضوء أنذلق زيد في دورة المياه مما أدى إلي إصابته بكسور جعلته عاجز عن أداء العمل فطالب بالتعويض عن إصابة العمل طبقاً لقانون التأمين الإجتماعي ولكن رفضت هيئة التأمين إعطائه التعويض حيث أعتبرت أن فترة أداء الفريضة ليست أثناء العمل فما رأيك في ذلك موضحاً بالأسانيد القانونية ؟

الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

- ١- تثير هذه القضية موضوع "الإصابة الناتجة عن حادث العمل".
- ٢- نص قانون التأمين الإجتماعي علي أن تأمين إصابة العمل يغطي الإصابات الناتجة عن حادث العمل **إذا توافر شرطين :**

🏠 **شرط الأول : لابد من وقوع حادث :** والحادث هو كل فعل يمس جسم الإنسان .

🏠 **شرط الثاني : وقوع الحادث أثناء أو بسبب العمل :** فمتي كان العامل في مكان العمل فإن أي إصابة تقع له تكون إصابة عمل حتي ولو كانت راجعة إلي قوة قاهرة ولا داعي للبحث عن علاقة السببية بين الإصابة والعمل وتطبيقاً لذلك فإن الحادث يعتبر من قبيل إصابة العمل إذا وقع في لحظات الراحة التي تتخلل العمل طالما أن العامل لا زال خاضعاً لإشراف رب العمل ومتواجد في مكانه .

🏠 يعتبر الحادث الذي يقع للعامل أثناء تأديته لفريضة الصلاة يعتبر قد وقع أثناء العمل طالما أنه وقع في الفترة التي يخضع فيها لتبعية قانونية لرب العمل لأن تأدية فريضة الصلاة ضرورة يستلزمها الكيان الإنساني للعامل في جانبه المعنوي .

التطبيق :

🏠 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دعوي زيد أقيمت علي هدي صحيح من القانون وجديرة بالقبول .

س ٩: أثناء تواجد العامل زيد في مكان العمل في أحد المناجم أخذ فترة من الراحة ليستطيع متابعة العمل وأثناء فترة الراحة سقطت قطع من الحجارة علي احد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية التي يستعين بها أثناء العمل فتم إتلافها نهائياً فقام العامل برفع دعوي تعويض عن إصابة هذه الأجهزة فدفع صاحب العمل هذه الدعوي بالآتي :

١ - إن العامل كان في فترة راحة .

٢ - التعويض عن إصابة العامل لا يشمل الأجهزة والأطراف الصناعية.

٣ - لا توجد علاقة سببية بين الإصابة والعمل حيث أن الإصابة كانت نتيجة قوة قاهرة

الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

١- تثير هذه القضية موضوع "الإصابة الناتجة عن حادث العمل".

٢- نص قانون التأمين الإجتماعي علي أن تأمين إصابة العمل يغطي الإصابات

الناتجة عن حادث العمل **إذا توافر شرطين :**

🔹 **الشرط الأول :** لابد من وقوع حادث : والحادث هو كل فعل يمس جسم الإنسان

ويشمل التعويض عن إصابة العمل تلف الأجهزة التعويضية التي يستعين بها

العامل أثناء العمل حيث تعتبر جزء من جسد العامل .

🔹 **الشرط الثاني :** وقوع الحادث أثناء أو بسبب العمل : فمتي كان العامل في مكان

العمل فإن أي إصابة تقع له تكون إصابة عمل حتي ولو كانت راجعة إلي قوة

قاهرة ولا داعي للبحث عن علاقة السببية بين الإصابة والعمل وتطبيقاً لذلك

فإن الحادث يعتبر من قبيل إصابة العمل إذا وقع في لحظات الراحة التي تتخلل

العمل طالما أن العامل لا زال خاضعاً لإشراف رب العمل ومتواجد في مكانه .

التطبيق :

🔹 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دعوي زيد أقيمت علي هدي صحيح من

القانون وجديرة بالقبول .

س ١٠ : أثناء تشاجر عدد من العمل في مكان العمل توفي أحد العمال أثر هذه المشاجرة وتبين أن العامل المتوفي كان قد تعاطي زجاجة من الخمر أدت إلي إنفعاله علي زملائه فقاموا بقتله , طلب المستحقين لتعويض الإصابة من هيئة التأمينات صرف مبلغ التعويض فرفضت الهيئة دفع التعويض إستناداً إلي أن الحادث ليس إصابة عمل لأنها لم تكن نتيجة مخاطر العمل وأن حق العامل في التعويض يسقط إذا وقع الحادث نتيجة تعاطي المخدرات أو الخمر وضح رأيك في ذلك ؟

الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

١. تثير هذه القضية موضوع "الإصابة الناتجة عن حادث العمل".

٢. يشترط لإستحقاق التعويض عن الإصابة الناتجة عن حادث العمل **شروطين**.

📌 **الشرط الأول :** وقوع حادث يمس جسم الإنسان .

📌 **الشرط الثاني :** وقوع الحادث أثناء أو بسبب العمل : فمتي كان العامل في مكان

العمل وفي أثناء العمل فإن أي إصابة تقع له تكون إصابة عمل حتي ولو لم يكن بينها وبين العمل علاقة ما .

٣- نص المشرع علي حالتين لسوء السلوك الفاحش من جانب العامل يترتب عليهم سقوط حقه في التعويض ومن هذه الحالات وقوع الحادث نتيجة تعاطي الخمر ولكن إستثناء من ذلك قرر المشرع لإعتبارات إنسانية عدم حرمان المؤمن عليه من تعويض الإصابة في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه .

التطبيق :

📌 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن هذه الدعوي أقيمت علي هدي صحيح

من القانون وجديرة بالقبول ودفع هيئة التأمينات غير صحيح .

س ١١ : أثناء مغادرة زيد لمنزله للذهاب إلى العمل قام بركوب المصعد فتعطل المصعد وسقط به مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور فرفع دعوي للمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل , دفع صاحب العمل الدعوي بأن الإصابة تعد في داخل مسكن العامل ولا تعتبر من حوادث الطريق .وضح رأيك بالأسانيد القانونية ؟

الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

- ١- تثير هذه القضية موضوع الإصابة الناتجة عن حادث الطريق .
- ٢- من المقرر طبقاً لقانون التأمين الإجتماعي أنه يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والأياب بدون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي .
- ٣- من المقرر قانوناً أن طريق العمل يبدأ من منزل المؤمن عليه فور مغادرته باب الشقة حتي ولو لم يكن قد غادر العمارة فالحادث الذي يقع في الردهة المؤيدة إلى السلم أو المصعد أو الفناء أو الحديقة أو الذي يقع عند مدخل مكان العمل تعتبر حوادث عمل .

التطبيق :

👉 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دعوي زيد أقيمت علي هدي صحيح من القانون وجديرة بالقبول .

س ١٢ : أثناء عودة زيد من العمل شاهد أحد المقاهي بها مباراة لكرة القدم فجلس لمشاهدة هذه المباراة وأثناء ذلك حدثت مشاجرة بين رواد المقهي فأصيب زيد من جراء إلقاء المقاعد التي يجلس عليها رواد المقهي فرفع دعوي للمطالبة بالتعويض عن الإصابة الناتجة عن حادث الطريق فرفضت الهيئة دفع التعويض لتخلفه عن الطريق الطبيعي للعمل , وضح رأيك بالأسانيد القانونية ؟

الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

١. تثير هذه القضية موضوع الإصابة الناتجة عن حادث الطريق .
٢. يشترط المشرع لكي يعتبر حادث الطريق من إصابات العمل المشمولة بالحماية التأمينية المقررة قانوناً ألا يكون العامل قد توقف أو انحرف عن الطريق الطبيعي من أجل قضاء مصلحة شخصية له لا تعد من مستلزمات الحياة اليومية الضرورية .
٣. يترتب علي التوقف أو التخلف والانحراف عن الطريق الطبيعي للعمل حرمان العامل من الحماية التأمينية المقررة بموجب تأمين إصابة العمل ويقصد بالتخلف عن الطريق إنشغال العامل عن الطريق بأمر آخر كدخوله في مكان يقع علي نفس الطريق مثل مقهي أو منزل صديق .

التطبيق :

👉 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دعوي زيد أقيمت علي هدي غير صحيح من القانون وجديرة بالرفض .

س ١٣ : أثناء عودة العامل زيد من العمل توقف لشراء خبز وبعض السلع والأدوية لأفراد أسرته وعند خروجه من الصيدلية صدمته إحدى السيارات التي انحرفت عن الطريق فأدت إلى وفاته , طالب المستحقين عن المؤمن عليه تعويض إصابة العمل فرفضت هيئة التأمين إستناداً إلى إنحراف العامل عن الطريق الطبيعي للعمل .وضح رأيك بالأسانيد القانونية ؟

الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

١. تثير هذه القضية موضوع الإصابة الناتجة عن حادث الطريق .
٢. يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والأياب بدون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي .
٣. يشترط المشرع لكي يعتبر حادث الطريق من إصابات العمل المشمولة بالحماية التأمينية المقررة قانوناً ألا يكون العامل قد توقف أو انحرف عن الطريق الطبيعي من أجل قضاء مصلحة شخصية له لا تعد من مستلزمات الحياة اليومية الضرورية .
٤. يرى غالبية الفقه المصري بأن مجرد التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي للعمل لا يؤدي إلى حرمان العامل من الحماية التأمينية المقررة بموجب تأمين إصابات العمل، بل يجب البحث عن الباعث الذي دفع العامل إلى هذا السلوك، فإذا كان الباعث على ذلك معقولاً وفقاً لمعيار الرجل العادي، فإن ما صدر من العامل في هذه الحالة لا يؤدي إلى حرمانه من الاستفادة بمزايا تأمين إصابات العمل.

التطبيق :

👉 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دعوي المستحقين للتعويض عن وفاة المؤمن عليه أقيمت علي هدي صحيح من القانون وجديرة بالقبول .

س ١٤ : بعد إنتهاء خدمة المؤمن عليه زيد لدي صاحب العمل ظهرت عليه أعراض مرض مهني بعد ستة أشهر من تاريخ ترك العمل وكان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض ,طالب زيد بحقوقه التأمينية التي يكفلها تأمين إصابات العمل ,رفضت هيئة التأمين طلب زيد إستناداً إلي أن المرض المهني يشترط أن يصاب به العامل أثناء العمل ولا توجد علاقة بين المرض المهني والعمل الجديد الذي يقوم به العامل .فما رأيك في ذلك موضحاً بالأسانيد القانونية ؟

أولاً : الوقائع :

١. ظهر مرض مهني علي زيد بعد فترة من إنتهاء خدمته .
٢. طالب زيد بحقوقه التأمينية .
٣. رفضت هيئة التأمين لعدم توافر شروط الإستحقاق .

ثانياً : الأسانيد القانونية التي تثيرها القضية :

١. تثير هذه القضية موضوع الأمراض المهنية كأحد إصابات العمل .
٢. نص قانون التأمين الاجتماعي على أن تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا القانون بشأن تأمين إصابات العمل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها، سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض".
٣. قرار وزير التأمينات أنه "إذا ظهرت علي المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض فعلي صاحب العمل الذي يعمل لديه وقت ظهور المرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج وحصوله من الجهة المختصة علي حقوقه التي يكفلها هذا التأمين .

ثانياً : التطبيق :

👉 بتطبيق الأسانيد علي الوقائع يتضح لنا أن دعوي زيد أقيمت علي هدي صحيح من القانون وجديرة بالقبول وعلي صاحب العمل إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج .

المستشار

